

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4996/2537

บริษัท เอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

สำนักงาน ทรัพย์สิน ส่วน พระมหา

กษัตริย์

โจทก์

นาย วรวัตร สาชลสวัสดิ์ วงศ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 248 วรรคสอง เดิม

ฟ้องโจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์เป็นผู้เช่าอาคารพิพาทจากโจทก์ร่วมจำเลยเข้ามาอยู่ในอาคารพิพาทโดยละเมิด ขอให้ขับไล่และชดใช้ค่าเสียหายแม้โจทก์จะกล่าวอ้างว่า อาจนำอาคารพิพาทออกให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าไม่น้อยกว่าเดือนละ 10,000 บาท แต่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 320 บาท โจทก์มิได้อุทธรณ์ จึงถือได้ว่าอาคารพิพาทอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาทแม้จำเลยจะให้การและฟ้องแย้ง แต่ก็มีได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ คดีนี้จึงเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ที่ใช้บังคับในขณะยื่นฎีกา ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจ

คำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเหมือนอย่างฟ้อง
โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าอาคารเลขที่ 119 จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระ
มหากษัตริย์ โดยรับโอนสิทธิการเช่ามาจากนายวรกิจสาชลสวัสดิ์วงศ์ พี่ชายของ
จำเลย ต่อมาจำเลยได้ครอบครองกุญแจอาคารและอาคารดังกล่าวไว้โดยละเมิดเป็น
เหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหากโจทก์นำอาคารดังกล่าวออกให้บุคคลอื่นเช่าจะได้
ค่าเช่าเดือนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท โจทก์ขอคิดค่าเสียหายจากจำเลยเป็นเวลา
เพียง 1 ปี เป็นเงินค่าเสียหาย 120,000 บาท ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจาก
อาคารเลขที่ 119 และให้จำเลยส่งมอบกุญแจอาคารและอาคารดังกล่าวให้โจทก์ใน
สภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว และให้จำเลยชำระค่าเสียหาย
เดือนละ 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะส่งมอบกุญแจอาคารและอาคารดังกล่าวให้โจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลอนุญาต

โจทก์ร่วมฟ้องว่า อาคารพิพาทเป็นทรัพย์สินของโจทก์ร่วมโจทก์ร่วมมีหน้าที่
ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ โจทก์ร่วมได้ให้โจทก์เช่าอาคารดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการค้าและอยู่อาศัย ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารให้ขนย้ายทรัพย์สินออกไป
จากอาคารเลขที่ 119 และห้ามมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับอาคารพิพาทอีกต่อไป

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยได้รับมอบการครอบครองจากนายวรกิจ และครอบครองจนได้สิทธิแล้ว โจทก์นำคดีมาฟ้องอันเป็นมูลละเมิดและเรียกเอาคืน ซึ่งการครอบครองเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลา 1 ปีฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยได้ยื่นเรื่องขอเช่าอาคารพิพาทนี้โดยตรงต่อโจทก์ร่วม และโจทก์ร่วมได้บอกเลิกสัญญาเช่าแก่โจทก์แล้วจำเลยในฐานะผู้ครอบครองอาคารพิพาทย่อมเป็นผู้มีสิทธิในการขอเช่าอาคารพิพาทดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาว่า จำเลยมีสิทธิการเช่าดีกว่าโจทก์ ห้ามโจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านในการที่จำเลยขอเช่าอาคารพิพาทกับโจทก์ร่วม ห้ามโจทก์เข้าไปเกี่ยวข้องในอาคารพิพาทดังกล่าว กับให้เพิกถอนสัญญาโอนสิทธิการเช่าระหว่างโจทก์กับนายวรกิจ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งโจทก์ร่วมว่า โจทก์ร่วมได้บอกเลิกสัญญาเช่าอาคารพิพาทแก่โจทก์แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิใด ๆ จะฟ้องจำเลยได้ และไม่มีสิทธิเรียกโจทก์ร่วมเข้ามาในคดี โจทก์ร่วมได้แนะนำให้โจทก์นำคดีมาฟ้องและให้เรียกโจทก์ร่วมเข้ามาในคดีอันเป็นการชี้ช่องให้เป็นความกันซึ่งเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอให้ยกฟ้องโจทก์ร่วม

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่มีอำนาจที่จะฟ้องแย้งโจทก์หรือโจทก์ร่วม เพราะโจทก์หรือโจทก์ร่วมไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับจำเลย การที่จำเลยพักอาศัยอยู่ในอาคารพิพาทเป็นการอยู่โดยละเมิดสิทธิของโจทก์และโจทก์ร่วม สัญญาเช่าระหว่างโจทก์ร่วมกับโจทก์ยังมีผลบังคับอยู่ และจำเลยไม่ได้สิทธิใด ๆ ในอาคารพิพาท ขอให้ยกฟ้องแย้ง

โจทก์ร่วมให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ร่วมมิได้บอกเลิกสัญญาเช่าแก่โจทก์ และโจทก์ร่วมมิได้จัดให้จำเลยเข้าทำสัญญาเช่าอาคารพิพาท การเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดี

นี้เป็นไปตามคำสั่งเรียกของศาล และเป็นการใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้ที่มีอยู่ตามกฎหมายของโจทก์ร่วมจึงหาได้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากอาคารเลขที่ 119 และให้จำเลยส่งมอบกุญแจอาคารและอาคารดังกล่าวให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 3,840 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์อีกเดือนละ 320 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากอาคารพิพาทกับส่งมอบอาคารพิพาทและกุญแจอาคารให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องของโจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์เป็นผู้เช่าอาคารพิพาทจากโจทก์ร่วม จำเลยได้เข้ามาอยู่ในอาคารพิพาทโดยละเมิด ขอให้ขับไล่และชดเชยค่าเสียหาย แม้โจทก์จะกล่าวอ้างว่าอาจนำอาคารพิพาทออกให้บุคคลอื่นเช่า จะได้ค่าเช่าเดือนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่า ตามสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับโจทก์ร่วม ระบุไม่ให้โจทก์นำอาคารพิพาททั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปโอนหรือให้เช่าช่วง หรือยอมให้ผู้อื่นเช่าครอบครองหรือใช้ประโยชน์จึงกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์เท่าค่าเช่าที่โจทก์ต้องชำระแก่โจทก์ร่วมเดือนละ 320 บาท โจทก์มิได้อุทธรณ์ จึงถือได้ว่าอาคารพิพาทอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท แม้จำเลยจะให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งเข้ามาด้วย แต่จำเลยก็มีได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วย

กรรมสิทธิ์คดีนี้จึงเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ ในขณะที่ยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ที่บังคับใช้ในขณะยื่นฎีกา ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายพิสุทธิ อุ่อุดมยิ่ง ฟ้องคดีนี้สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทระหว่างนายวรกิจ สาขลสวัสดิวงศ์กับโจทก์ เป็นเพียงการคำประกันหนี้ที่มีต่อกัน มิได้มีเจตนาผูกพันตามสัญญาดังกล่าว จำเลยมิได้ละเมิดสิทธิครอบครองอาคารพิพาทของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและเรียกค่าเสียหายนั้นล้วนแต่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย แล้วศาลฎีกาวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งว่าโจทก์มิได้ประพฤติดัดสัญญาเช่าสัญญาเช่าอาคารพิพาทระหว่างโจทก์กับโจทก์ร่วมมีผลบังคับกันต่อไป จำเลยมิได้เป็นผู้เช่าอาคารพิพาทและมิได้มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์หรือโจทก์ร่วมการที่จำเลยเข้าครอบครองอาคารพิพาทจึงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ